

เมื่อข้อเท็จจริงตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงที่ถูกเวนคืน ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ใช้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอันเป็นส่วนหนึ่งของระบบรถไฟฟ้า โดยคำว่า “ศูนย์ซ่อมบำรุง” ตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฯ นั้น นอกจากหมายความว่าถึงสถานที่ที่จัดไว้สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบรถไฟฟ้าแล้ว ยังหมายความว่ารวมถึงอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องหรือมีขึ้นเพื่อกิจการดังกล่าวด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ใช้พื้นที่ที่ถูกเวนคืนทั้งหมดก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ เพื่อกิจการรถไฟฟ้า ได้แก่ แนวรั้ว กำแพงปูน อาคารสำนักงาน ถนน ทางระบายน้ำ ระบบแสงสว่าง เชื้อเพลิงน้ำท่วม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ใช้ที่ดินแปลงพิพาทเป็นทางเชื่อมไปยังเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณด้านทิศใต้ เพื่อเข้าดูแลและรักษาเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและตรวจเช็คระดับน้ำในเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกิจการรถไฟฟ้า ประกอบกับบริเวณดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นเขตระบบรถไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาและความปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้าและความปลอดภัยของบุคคลที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้า ทั้งยังใช้เป็นสถานที่วางวัสดุก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าจนถึงปัจจุบัน และปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ดินพิพาท โดยจัดสร้างรั้วตลอดแนวถนนเพื่อแสดงอาณาเขตของพื้นที่ของศูนย์ซ่อมบำรุง และเพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณดังกล่าว และคอยดูแลไม่ให้พื้นที่รกร้างอยู่เสมอ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เข้าใช้ที่ดินแปลงพิพาทเพื่อการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่ของศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่ต้องคืนที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวตามคำขอคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๓/๒๕๖๔)

๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒. การรอนสิทธิ

๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กรณีที่ดินสองแปลงมีแนวเขตติดต่อกันโดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งสองแปลง แม้จะไม่มีหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลงร่วมกัน แต่การที่ดินสองแปลงมีเนื้อที่ติดต่อกันมีเจ้าของกรรมสิทธิ์คนเดียวกัน ก็ไม่มีเหตุผลที่จะแบ่งแยกการครอบครองหรือใช้ประโยชน์แต่ละแปลงเป็นการเฉพาะ จึงต้องถือว่าที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเป็นเสมือนที่ดินแปลงเดียวกัน การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินจึงต้องนำปัจจัยดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกัน การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินสำหรับที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยแยกพิจารณาแยกเป็นคนละแปลง โดยถือตามการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๔๒๕ เป็นที่ดินตาบอดที่ไม่อาจออกสู่ทางสาธารณะ จึงเป็นการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็นธรรม

โดยที่สภาพและที่ตั้งของที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงซึ่งอยู่ติดกัน มีด้านที่ติดทางหลวงแผ่นดินกว้างเพียงประมาณ ๒๘ เมตร แต่มีความยาวลึกจากทางหลวงแผ่นดินเป็นระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร สภาพที่ดินจึงมีลักษณะหน้าแคบยาวลึก ดังนั้นราคาที่ดินต่อตารางวาของที่ดินด้านท้ายแปลงซึ่งอยู่ลึกไปจากถนนมากกว่าย่อมมีราคาไม่สูงเท่าราคาที่ดินที่อยู่ติดทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งที่ดินในส่วนที่ลึกจากแนวที่ดินที่ติดทางหลวงแผ่นดินเข้าไปย่อมมีราคาลดหล่นลงตามระยะความลึกของที่ดิน โดยที่ดินในส่วนที่สองที่อยู่ถัดจากส่วนแรกที่ดินถนนลงไป แต่ไม่เกินระยะ ๔๐ เมตร จากส่วนแรกควรมีราคาลดหล่นจากส่วนแรกในอัตราร้อยละ ๕๐ และเนื้อที่ส่วนที่สามซึ่งอยู่ถัดจากส่วนที่สองลงไปเกินระยะ ๔๐ เมตร ควรมีราคาลดหล่นจากส่วนที่สองในอัตราร้อยละ ๕๐ เช่นกัน

ส่วนที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นอกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า นั้น แม้จะมีเนื้อที่มากซึ่งยังคงสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็ตาม แต่การที่มีแนวเขตด้านหนึ่งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินซึ่งเดิมมีความกว้างประมาณ ๒๘ เมตร ภายหลังถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านแล้วเหลือความกว้างเพียง ๘ เมตร ย่อมเป็นเหตุให้ศักยภาพในการพัฒนาที่ดินมีข้อจำกัด จึงถือว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่อยู่นอกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหายทั้งสองแปลง ซึ่งตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



จ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรม แต่โดยที่ความเสียหายที่ได้รับไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ที่ดินในส่วนดังกล่าวถูกจำกัดการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า จึงสมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินในส่วนดังกล่าวไว้ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๔๒๕ ที่ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับเฉลี่ยต่อตารางวา

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๔๒๗ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๔๒๕ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา และเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๘๙ ตารางวา ตามลำดับ ที่ดินทั้งสองแปลงมีพื้นที่ติดต่อกัน โดยที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๔๒๗ อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์-ท่าตูม ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๔๒๕ อยู่ถัดเข้าไปและไม่มีด้านใดติดทาง ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวอยู่ในแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ สุรินทร์ ๒-บุรีรัมย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนี้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๔๒๗ สภาพเป็นที่นา ทำเลที่ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์-ท่าตูม อยู่ในแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน เนื้อที่ ๘๓.๔ ตารางวา อยู่ในหน่วยราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ไร่ละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กำหนดราคาที่ดินไร่ละ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายเงินค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๗๘๘,๑๓๐ บาท และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๔๒๕ สภาพที่ดินเป็นที่นา ไม่มีด้านใดติดทางสาธารณประโยชน์ มีพื้นที่ติดต่อกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๔๒๗ อยู่ในแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน เนื้อที่ ๑ งาน ๗๙ ตารางวา อยู่ในหน่วยราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ไร่ละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดราคาที่ดินไร่ละ ๓๖๐,๐๐๐ บาท จ่ายเงินค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๑๔๔,๙๘๐ บาท และกำหนดเงินค่าทดแทนต้นไม้ ๑,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เนื่องจากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินโดยแยกเป็นสองแปลงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม เนื่องจากที่ดินทั้งสองแปลงมีผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยมีพื้นที่และอยู่ในทำเลที่ตั้งเดียวกัน แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงแม้จะฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินซึ่งถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ โดยได้นำราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้กำหนดไว้เป็นรายแปลงที่ดิน อันถือว่าเป็นการกำหนดเงินค่าทดแทนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงสภาพและที่ตั้งของที่ดินทั้งสองแปลงแล้ว เห็นได้ว่า ที่ดินทั้งสองแปลงมีแนวเขตติดต่อกัน แม้จะไม่มีหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลงร่วมกันก็ตาม แต่การที่ดินทั้งสองแปลงมีเนื้อที่ติดต่อกัน มีเจ้าของกรรมสิทธิ์คนเดียวกัน ก็ไม่มีเหตุผลที่จะแบ่งแยกการครอบครองหรือใช้ประโยชน์แต่ละแปลงเป็นการเฉพาะ จึงต้องถือว่าที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเป็นเสมือนที่ดินแปลงเดียวกัน การกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินจึงต้องนำปัจจัยดังกล่าวนี้มาพิจารณาร่วมกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินสำหรับที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยแยกพิจารณาแยกเป็นคนละแปลง โดยถือตามการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่า ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๔๒๕ เป็นที่ดินตาบอดที่ไม่อาจออกสู่ทางสาธารณะ จึงเป็นการพิจารณากำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม โดยที่สภาพและที่ตั้งของที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงมีด้านที่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ฯ กว้างเพียงประมาณ ๒๘ เมตร แต่มีความยาวลึกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ฯ เป็นระยะประมาณ ๑๓๐ เมตร สภาพที่ดินจึงมีลักษณะหน้าแคบยาวลึก ดังนั้น ราคาที่ดินต่อตารางวาของที่ดินด้านท้ายแปลงซึ่งอยู่ลึกไปจากถนนมากกว่าย่อมมีราคาไม่สูงเท่าราคาที่ดินที่อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ฯ โดยที่ดินในส่วนที่ลึกจากแนวที่ดินที่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ฯ เข้าไปย่อมมีราคาลดหลั่นลงตามระยะความลึกของที่ดิน เมื่อที่ดินที่อยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ฯ ระยะ ๔๐ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดราคาที่ดินในอัตราไร่ละ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าทดแทนร้อยละ ๙๐ ของราคาที่ดินดังกล่าว จึงคิดเป็นไร่ละ ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๙,๔๕๐ บาท สำหรับเนื้อที่ส่วนที่สองที่อยู่ถัดจากส่วนแรกลงไปแต่ไม่เกินระยะ ๔๐ เมตร จากส่วนแรก ควรมีราคาลดหลั่นจากส่วนแรกในอัตราร้อยละ ๕๐ คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินไร่ละ ๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๔,๗๒๕ บาท และเนื้อที่ส่วนที่สามซึ่งอยู่ถัดจากส่วนที่สองลงไปเกินระยะ ๔๐ เมตร ควรมีราคาลดหลั่นจากส่วนที่สองในอัตราร้อยละ ๕๐ คิดเป็นค่าทดแทนที่ดินไร่ละ ๙๔๕,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒,๓๖๒.๕๐ บาท เมื่อคำนวณแล้วคิดเป็นค่าทดแทนเฉลี่ยตารางวาละ ๕,๕๑๒.๕๐ บาท แต่เมื่อศาลปกครองชั้นต้นกำหนดราคา



ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๔๒๕ เพิ่มขึ้นเป็นครึ่งหนึ่งของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๔๒๗ และกำหนดเงินค่าทดแทนร้อยละ ๙๐ คำนวณได้ตารางวาละ ๔,๗๒๕ บาท และจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มเป็นเงิน ๖๙๙,๓๒๐.๔๕ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์ในเงินค่าทดแทนกรณีนี้ จึงต้องถือว่าเป็นเงินค่าทดแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมแล้ว

ส่วนเงินค่าทดแทนความเสียหายของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๔๒๕ ที่อยู่นอกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า นั้น เห็นว่า ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีซึ่งติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน มีเนื้อที่รวมกันก่อนถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านจำนวน ๒ ไร่ ๑ งาน ๘ ตารางวา หรือ ๙๐๘ ตารางวา มีแนวเขตด้านหนึ่งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๙ ภายหลังถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านจำนวน ๒๖๒.๔ ตารางวา เหลือเนื้อที่อยู่นอกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า จำนวน ๖๔๕.๖ ตารางวา ซึ่งแม้ว่าที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นอกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะมีเนื้อที่มากซึ่งยังคงสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็ตาม แต่การที่มีแนวเขตด้านหนึ่งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔๙ ซึ่งเดิมมีความกว้างประมาณ ๒๘ เมตร ภายหลังถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านแล้วเหลือความกว้างเพียง ๘ เมตร ย่อมเป็นเหตุให้ศักยภาพในการพัฒนาที่ดินในด้านต่าง ๆ มีข้อจำกัด กรณีจึงถือว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่อยู่นอกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้รับความเสียหายทั้งสองแปลง ซึ่งตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรม และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้จ่ายเงินช่วยเหลือที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๒๔๒๗ ในส่วนที่อยู่นอกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า เนื้อที่ ๓๕.๖ ตารางวา เป็นเงิน ๓๓๖,๔๒๐ บาท แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือหรือเงินค่าทดแทนความเสียหายสำหรับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๔๒๕ ที่อยู่นอกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้เช่นเดียวกัน แต่โดยที่ความเสียหายที่ได้รับไม่ถึงกับเป็นเหตุให้ที่ดินในส่วนดังกล่าวถูกจำกัดการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับที่ดินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า จึงสมควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินในส่วนดังกล่าวให้อัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๔๔๒๕ ที่ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับเฉลี่ยต่อตารางวา คือ ราคาตารางวาละ ๕๕๑.๒๕ บาท เมื่อที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่นอกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงสมควรได้รับเงินค่าทดแทนในส่วนนี้เป็นเงินจำนวน ๓๓๖,๒๖๒.๕๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๑,๐๓๕,๕๕๒.๙๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๓/๒๕๖๔)



ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่ทั้งหมด ๖ ไร่ ๕๓ ตารางวา ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านเพียง ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๔^๗/_{๑๐๐} ตารางวา คงเหลือเนื้อที่อีก ๔ ไร่ ๑ งาน ๑๘^๓/_{๑๐๐} ตารางวา แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่อาจสร้างอาคารตามที่มีการออกแบบไว้บนที่ดินดังกล่าว แต่ที่ดินที่มีการถมและปรับพื้นที่ไว้แล้วสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่กระทบกับสายไฟฟ้าที่พาดผ่านด้านบนได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนการถมดินสำหรับที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๓๙๖,๕๘๙.๕๐ บาท แล้ว จึงเป็นเงินค่าทดแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีแล้ว

เมื่อการประกาศเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจดำเนินการก่อสร้างอาคารตามที่มีการออกแบบและมีการเจาะทดสอบดินได้ เมื่อที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างอาคารอยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่อาจก่อสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวได้อีกต่อไป โดยผู้ฟ้องคดีได้วางเงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง จึงต้องถูกริบเงินมัดจำค่าสิ่งซื้อวัสดุก่อสร้างที่วางไว้ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและถือเป็นความเสียหายโดยตรงอันเกิดจากการประกาศเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าว ที่อาจกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามข้อ ๘ (๖) ของประกาศคณะกรรมการกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไม่กำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๑๕ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๕๓ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๘ เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๗๙^๕/_{๑๐๐} ตารางวา ตั้งอยู่ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งซื้อที่ดินมาเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ตามลำดับ ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าให้พื้นที่ในเขตท้องที่ตำบลแสงพันธ์ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ สุรินทร์ ๒-บุรีรัมย์ เพื่อวางระบบโครงข่ายไฟฟ้า ตั้งเสาไฟฟ้า และสายไฟฟ้าพาดผ่านในที่ดินหรือลงในหรือบนที่ดิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินสำหรับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๑๕



ซึ่งถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๔^๗/_{๑๐๐} ตารางวา ในราคาไร่ละ ๒๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๔๔๖,๓๓๐.๒๕ บาท ค่าทดแทนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ค่าห้องส้วมเป็นเงินจำนวน ๒๑,๔๒๑.๗๙ บาท ค่าถมดิน เป็นเงินจำนวน ๓๙๖,๕๕๙ บาท ค่ารั้วเมทัลชีท เป็นเงินจำนวน ๔๔๕,๔๘๒.๕๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๓๐๙,๘๒๔.๐๔ บาท และกำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินสำหรับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๘ ซึ่งถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน เนื้อที่ ๕ ไร่ ๕๙^๔/_{๑๐๐} ตารางวา เป็นเงินจำนวน ๑,๖๖๘,๑๑๔ บาท เงินค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผล เป็นเงินจำนวน ๑๘,๙๒๐ บาท ค่าถมดิน เป็นเงินจำนวน ๑๘,๐๘๑ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๗๐๕,๑๑๕ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติปรับเพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๑๕ จากไร่ละ ๒๗๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๖๗๐,๐๐๐ บาท ไม่รับอุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๓๘ ไว้พิจารณา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นกำหนดระยะเวลาสามสิบวันตามระเบียบที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ให้ยื่นเงินค่าทดแทนการถมดิน ให้จำหน่ายประเด็นอุทธรณ์คำมัดจำอาคาร ค่าปรับพื้นที่ ค่าออกแบบโครงการคลังสินค้า ค่าทดสอบดิน เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นเนื้อหาที่ต้องพิจารณาในเรื่องเงินค่าทดแทนความเสียหายสำหรับที่ดินโฉนดที่ดินที่ ๒๙๑๕ เฉพาะคำวินิจฉัยการปรับถมที่ดิน คำมัดจำอาคารโรงงานสองหลัง ค่าปรับพื้นที่ ค่าทดสอบดิน และค่าออกแบบโครงการคลังสินค้าว่า ผู้ฟ้องคดีควรได้รับหรือไม่เพียงใด โดยกรณีคำวินิจฉัยการปรับถมที่ดินและค่าปรับพื้นที่บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๑๕ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินมาเพื่อถมที่ดินและเสียค่าจ้างในการปรับถมดินเพื่อสร้างอาคารจริงเมื่อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๙๑๕ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๖ ไร่ ๕๓ ตารางวา ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านเพียง ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๔^๗/_{๑๐๐} ตารางวา คงเหลือเนื้อที่อีก ๔ ไร่ ๑ งาน ๑๘^๓/_{๑๐๐} ตารางวา แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะไม่อาจสร้างอาคารตามที่มีการออกแบบไว้บนที่ดินดังกล่าว แต่ที่ดินที่มีการถมและปรับพื้นที่ไว้นั้นสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น เป็นลานจอดรถ หรือปลูกสร้างอาคารแบบอื่นที่ไม่กระทบกับสายไฟฟ้าที่พาดผ่านด้านบนได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนการถมดินสำหรับที่ดินแปลงดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๓๙๖,๕๕๙.๕๐ บาท แล้วจึงเป็นเงินค่าทดแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีแล้ว เพราะที่ดินและดินปลูกที่ปรับถมที่ดินดังกล่าวยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีสามารถใช้ประโยชน์อย่างอื่นในที่ดินนั้นได้



ส่วนกรณีค่าจ้างในการออกแบบอาคารเป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่ามัดจำอาคารโรงงานสองหลังเป็นเงินจำนวน ๗๖๔,๔๐๐ บาท กับค่าทดสอบดินเป็นเงินจำนวน ๒๙,๔๒๕ บาท นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีโครงการก่อสร้างสำหรับให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ โดยได้มีการว่าจ้างบริษัท ช. จำกัด ออกแบบอาคารคลังสินค้าเป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ว่าจ้างบริษัท ค. จำกัด ทำการเจาะทดสอบดินบริเวณที่จะก่อสร้างอาคารเป็นเงินจำนวน ๒๙,๔๒๕ บาท และสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารเป็นเงินจำนวน ๒,๖๒๑,๕๐๐ บาท โดยจ่ายค่ามัดจำไปก่อนแล้วเป็นเงินจำนวน ๗๘๖,๔๕๐ บาท ตามหลักฐานการสั่งซื้อสั่งจ้างและสำเนาเช็คชำระเงินค่าจ้างและค่ามัดจำสินค้าตามเอกสารท้ายคำฟ้อง ซึ่งเป็นการสั่งซื้อสั่งจ้างก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าและส่งสำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ สุรินทร์ ๒-บุรีรัมย์ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ พร้อมแผนผังไปให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามก็ได้ปฏิเสธว่ามีได้มีการสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าวจริง เพียงแต่ปฏิเสธว่าไม่อาจกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีได้ โดยอ้างว่ามิใช่ความเสียหายโดยตรงจากการประกาศเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าและไม่ใช่ความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจพิจารณากำหนดให้ได้ ดังนั้น จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างออกแบบโครงการคลังสินค้า ว่าจ้างทดสอบดินที่จะก่อสร้าง และจ่ายค่ามัดจำสั่งซื้อวัสดุสร้างอาคารก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะแจ้งการประกาศเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ผู้ฟ้องคดีทราบจริง และโดยที่ปรากฏว่าแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้พาดผ่านที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีที่ได้มีการถมและปรับพื้นที่ไว้เพื่อก่อสร้างอาคารให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีจริง เมื่อการประกาศเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้างดงกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจดำเนินการก่อสร้างอาคารตามที่มีการออกแบบและมีการเจาะทดสอบดินได้ รวมทั้งวัสดุก่อสร้างที่สั่งซื้อไว้ล่วงหน้า โดยวางเงินมัดจำไว้แล้ว เมื่อที่ดินที่จะใช้ก่อสร้างอาคารอยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งไม่อาจก่อสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวได้ต่อไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีเหตุที่จะซื้อวัสดุก่อสร้างที่สั่งซื้อไว้ตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๒,๖๒๑,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องถูกริบเงินมัดจำคำสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างที่วางไว้เป็นเงินจำนวน ๗๘๖,๔๕๐ บาท เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและถือเป็นความเสียหายโดยตรงอันเกิดจากการประกาศเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้างดงกล่าวที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามข้อ ๘ (๖) ของประกาศคณะกรรมการกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่กำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้



ในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จ่ายค่าทดแทนเพิ่มแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๙๙๓,๘๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องคดีวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ จนกว่า จะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๕/๒๕๖๔)

๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปีเตอร์เลียมแห่งประเทศไทย

การที่คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกประกาศเป็นเขตรบบโครงข่าย ก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครสวรรค์ มิได้นำราคาค่าทดแทน ที่ดินที่เคยมีการกำหนดให้แก่เจ้าของที่ดินในโซน ๐๗ บล็อก E หน่วยที่ ๔ ซึ่งถูกประกาศ เป็นเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าอุทัย ที่ให้ใช้ราคาไร่ละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ที่ผู้ปกครองท้องที่ในขณะนั้นยืนยัน มาประกอบการพิจารณา และได้นำเสนอให้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งอยู่ใน โซน ๐๗ บล็อก E หน่วยที่ ๔ ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ ๑-๓ (ที่ดินส่วนที่พื้นระยะ ๔๐ เมตร จากถนน ขอย ทาง) ในราคาไร่ละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งที่ดินมีสภาพทำเลที่ตั้งเหมือนกัน มีราคาประเมินทุนทรัพย์ เท่ากัน และเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินในระยะเวลา ห่างกันเพียง ๑ ปี จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ต่อผู้ฟ้องคดี แต่โดยที่ปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกประกาศเป็นเขตรบบ โครงข่ายก๊าซธรรมชาติบนบก นครสวรรค์ ช่วงที่ ๑ ที่พิพาทในคดีนี้ เคยถูกเขตรบบ โครงข่ายก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาแล้วจำนวน ๓ โครงการ จึงย่อมส่งผลให้ที่ดินมีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์มากกว่าที่ดินดังกล่าวและราคาที่ดิน ย่อมน้อยกว่าที่คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เคยกำหนดให้แก่เจ้าของที่ดินในโซน ๐๗ บล็อก E หน่วยที่ ๔ ตามโครงการท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าอุทัย โดยราคาค่าทดแทนที่ดินที่เหมาะสมและเป็นธรรม แก่ผู้ฟ้องคดีย่อมมีราคาลดหล่นลงมาจากราคาดังกล่าวร้อยละ ๓๐ ตามจำนวนครั้ง ที่ที่ดินแปลงพิพาทเคยถูกเขตรบบโครงข่ายพลังงาน และมีการจ่ายค่าทดแทนที่ดิน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วจำนวน ๓ ครั้ง ราคาค่าที่ดินดังกล่าวจึงมีราคาไร่ละ ๘๔๐,๐๐๐ บาท



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๘๘๘ ตั้งอยู่ตำบลวังจุกพา (คลองหกวาสายบนฝั่งเหนือ) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีเคยถูกประกาศเป็นเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มาแล้ว ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บางปะกง-วังน้อย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ (๒) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไร่องานเพาเวอร์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และ (๓) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ราชบุรี-วังน้อย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ มีความกว้าง ๒๐ เมตร ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ กำหนดเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครสวรรค์ พาดผ่านท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค์ การพิจารณา กำหนดเงินค่าทดแทนในการประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒๔๐) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ใช้ราคาประเมิน ทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปรับเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาประเมิน ทุนทรัพย์ ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด เป็นเกณฑ์ ในการคำนวณราคาค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีอยู่ในโซน ๐๗ บล็อก E หน่วยที่ ๔ ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ ๑-๓ (ที่ดินไม่ติดถนน ซอย ทาง) มีราคาประเมิน ทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ อัตราไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คำนวณค่าทดแทน สองเท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์ คิดเป็นอัตราไร่ละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ที่ดินถูกประกาศกำหนด เป็นเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ เนื้อที่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา คิดเป็นค่าทดแทนที่ดิน ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นเงินจำนวน ๒๖๒,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ แต่ได้รับการวินิจฉัย ให้ยื่นราคาค่าทดแทน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม จ่ายค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีแม้จะฟังได้ว่า ได้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กำหนดว่า การกำหนดราคาที่ดินเพื่อนำมากำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายพลังงาน ให้พิจารณาโดยคำนึงถึง (๑) ราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด (๒) ราคาที่ดินที่มี การกำหนดไว้เพื่อเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (๓) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม



ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (๔) สภาพและทำเลที่ตั้งของที่ดิน แล้ว แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินในตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โชน ๐๗ บล็อก E เคยถูกประกาศเป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าอุทัยของบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และในการพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่ถูกแนวเขตระบบตามโครงการดังกล่าวปรากฏว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาข้อมูลที่ดินและทรัพย์สินเพื่อสำรวจและตรวจสอบข้อมูลราคาที่ดินและทรัพย์สินอำเภอวังน้อยเสนอแล้วเห็นว่า ที่ดินในตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โชน ๐๗ บล็อก E หน่วยที่ ๔ ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ ๑-๓ (ที่ดินส่วนที่พื้นระยะ ๔๐ เมตร จากถนน ซอย ทาง) มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ แต่หลักฐานการจดทะเบียนซื้อขายที่สำนักงานที่ดินระบุราคาซื้อขายไว้ไม่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งผู้ปกครองท้องที่ยืนยันว่าที่ดินมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดไร่ละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงมีมติให้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดิน โชน บล็อก หน่วย ดังกล่าว ในราคาไร่ละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดที่ผู้ปกครองท้องที่ยืนยัน ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกประกาศเป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครสวรรค์ มิได้นำราคาค่าทดแทนที่ดินที่เคยมีการกำหนดให้แก่เจ้าของที่ดินในโชน ๐๗ บล็อก E หน่วยที่ ๔ ซึ่งถูกประกาศเป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าอุทัยดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา และได้เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งอยู่ในโชน ๐๗ บล็อก E หน่วยที่ ๔ ที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่ ๑-๓ (ที่ดินส่วนที่พื้นระยะ ๔๐ เมตร จากถนน ซอย ทาง) ในราคาไร่ละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งที่ดินมีสภาพทำเลที่ตั้งเหมือนกัน มีราคาประเมินทุนทรัพย์ เท่ากัน และเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินในระยะเวลายาวนานเพียง ๑ ปี จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี แต่โดยที่ดินที่ถูกเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าอุทัย ในโชน ๐๗ บล็อก E หน่วยที่ ๔ ที่ได้รับค่าทดแทนที่ดินในอัตราไร่ละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาก่อนเพียงระบบเดียว แต่ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกประกาศเป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติบนบก นครสวรรค์ ช่วงที่ ๑ ที่พิพาทในคดีนี้ เคยถูกเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาแล้วจำนวน ๓ โครงการ จึงย่อมส่งผลให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีข้อจำกัดการใช้ประโยชน์มากกว่าที่ดินดังกล่าวและราคาที่ดิน



ยอมน้อยกว่าที่คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เคยกำหนดให้แก่เจ้าของที่ดินในโซน ๐๗ บล็อก E หน่วยที่ ๔ ตามโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ ไปยังโรงไฟฟ้าอุทัยในราคาไร่ละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาค่าทดแทนที่ดินที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมมีราคาลดหล่นลงมาจากราคาดังกล่าวร้อยละ ๓๐ ตามจำนวนครั้งที่ที่ดินแปลงพิพาทเคยถูกเขตรบบโครงสร้างพลังงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมีการจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วจำนวน ๓ ครั้ง ราคาที่ดินดังกล่าวจึงมีราคาไร่ละ ๘๔๐,๐๐๐ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกประกาศกำหนดเป็นเขตรบบโครงสร้างพลังงานท่าอากาศยานนานาชาติ เนื้อที่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนในอัตรา ร้อยละร้อยละ จึงคิดเป็นค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับเป็นเงินจำนวน ๓๖๗,๕๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๗/๒๕๖๔)

๓. ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีมีวัตถุประสงค์ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของกรมชลประทานให้กับครอบครัวของประชาชนเป็นการเฉพาะ มิใช่เป็นรายบุคคล โดยครอบครัวในที่นี้ย่อมหมายถึงครอบครัวโดยนิตินัย ซึ่งได้แก่ ครอบครัวที่สามีภรรยาได้จดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย และครอบครัวตามพินัย ซึ่งได้แก่ครอบครัวตามความเป็นจริงด้วย ดังนั้น การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตรชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีมติเห็นชอบกับการกำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิอพยพหรือเงินค่าชดเชยพิเศษ แทนการจัดแปลงอพยพตามที่คณะอนุกรรมการสำรวจจำนวนครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพฯ มีมติโดยได้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ กรณีสามีภรรยา... ข้อ ๒.๓ เป็นสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยเปิดเผย ได้หนึ่งสิทธิ จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยชอบแล้ว การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพฯ ได้มีประกาศเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ไม่ได้รับสิทธิอพยพหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพ



ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ว่า ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. เป็นสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยเปิดเผย ได้รับสิทธิอพยพหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพหนึ่งสิทธิ ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของครอบครัว ข้อ ๒.๓ จึงชอบด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ อนุมัติให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และอนุมัติในหลักการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบหรือราษฎรที่ไม่ประสงค์จะรับที่ดินแปลงอพยพ รวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน ให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักการครอบครัวที่มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิที่จะอพยพเข้าไปอยู่ในที่ดินจัดสรร ปรากฏว่าในการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าวทำให้ที่ดินและบ้านของผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส ถูกเขตชลประทาน ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพคนละหนึ่งแปลงหรือได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพคนละหนึ่งสิทธิด้วย การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ไม่ได้รับสิทธิอพยพหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพ (สิทธิที่อยู่อาศัย สิทธิที่ทำกิน) โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ โดยให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพเพียงหนึ่งสิทธิเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และอนุมัติในหลักการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบหรือราษฎรที่ไม่ประสงค์จะรับที่ดินแปลงอพยพ รวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการ



จัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานกรรมการและกรรมการอื่น ๆ โดยตำแหน่งอีก ๙ คน รวมจำนวน ๑๐ คน ให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักการกรอบคร่าวที่มีสิทธิหรือไม่สิทธิที่จะอพยพเข้าไปอยู่ในที่ดินจัดสรร ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ดังนั้น การดำเนินการก่อสร้างโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมถึงการดำเนินการกำหนดหลักการกรอบคร่าวที่มีสิทธิหรือไม่สิทธิที่จะอพยพเข้าไปอยู่ในที่ดินจัดสรร และเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการดำเนินงานตามนโยบายในการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรีที่มีนโยบายในการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน จัดสรรที่ดินหรือจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้กับประชาชน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี และกำหนดหลักการกรอบคร่าวที่มีสิทธิหรือไม่สิทธิที่จะอพยพเข้าไปอยู่ในที่ดินจัดสรร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ดินแปลงอพยพหรือหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ (สิทธิที่อยู่อาศัย สิทธิที่ทำกิน) และมีมติในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสำรวจจำนวนครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ เพื่อดำเนินการสำรวจจำนวนครอบครัวที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ และจัดทำบัญชีรายละเอียดของครอบครัวที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์เสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในฐานะประธานกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ ๘๘๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสำรวจจำนวนครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบกับการกำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิอพยพหรือเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพตามที่คณะอนุกรรมการสำรวจจำนวนครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ มีมติในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยได้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ กรณีสามีภรรยา... ข้อ ๒.๓ เป็นสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยเปิดเผย ได้หนึ่งสิทธิ จึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ โดยชอบแล้ว เนื่องจากมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ และเมื่อวันที่ ๒๗



ตุลาคม ๒๕๕๒ คณะรัฐมนตรีมีวัตถุประสงค์ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้กับครอบครัวของประชาชนเป็นการเฉพาะ มิใช่เป็นรายบุคคลตามความเข้าใจของผู้ฟ้องคดี โดยครอบครัวในที่นี้ย่อมหมายถึงครอบครัวโดยนิตินัย ซึ่งได้แก่ครอบครัวที่มีภรรยาได้จดทะเบียนสมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย และครอบครัวตามพฤตินัย ซึ่งได้แก่ครอบครัวตามความเป็นจริงด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีอยู่กินกันฉันสามีภรรยา กับนาย ส. โดยเปิดเผยโดยมิได้จดทะเบียนสมรส ผู้ฟ้องคดี กับนาย ส. จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดและมีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินหรือชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพเพียงหนึ่งสิทธิเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ไม่ได้รับสิทธิอพยพหรือค่าชดเชยพิเศษ แทนการจัดแปลงอพยพ (สิทธิที่อยู่อาศัย สิทธิที่ทำกิน) โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งตามหนังสือฝ่ายจัดหาที่ดิน ๙ สำนักชลประทานที่ ๙ ที่ กษ ๐๓๐๖.๑๕/ว.๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ว่า ผู้ฟ้องคดี และนาย ส. เป็นสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยเปิดเผย ได้รับสิทธิอพยพหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพหนึ่งสิทธิ ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของครอบครัว ข้อ ๒.๓ จึงชอบด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดแปลงอพยพให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔๒/๒๕๖๔)

เมื่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทานตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ดินอพยพ (สิทธิที่อยู่อาศัยและสิทธิที่ทำกิน) และคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพในส่วนของสิทธิที่อยู่อาศัยนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีบ้านพักอาศัยปลูกอยู่ในที่ดินของตนเองถูกเขตชลประทาน หรือมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง แต่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้อื่นและตนเองมีที่ดินแปลงอื่นถูกเขตชลประทาน หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวผู้นั้นไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในส่วนของสิทธิที่อยู่อาศัย รวมทั้งไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพด้วย ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อาจแสดงพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นได้ว่าตนมีที่ดินแปลงอื่นที่ถูกเขตชลประทาน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ การที่กรมชลประทานไม่จ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรร



แปลงอพยพมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษ แทนการจัดสรรแปลงอพยพ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ ๓๐๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินของนาย ว. โดยที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืนเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเกาะจันทร์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ และตำบลวัดสุวรรณ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีที่ดินถูกเขตชลประทานจะได้รับการชดเชย ๒ ส่วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ ส่วนที่ ๑ ค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน ได้แก่ ค่าทดแทนที่ดินและค่าร้อยละ (อาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และไม้ผล) ซึ่งจ่ายให้แก่เจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนในส่วนนี้เป็นค่าร้อยละอาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และไม้ผล เป็นเงิน ๑๐๖,๒๗๖ บาท และส่วนที่ ๒ การจัดสรรแปลงอพยพ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ แต่ผู้ฟ้องคดีได้รับเพียงค่าทดแทนส่วนที่ ๑ เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคาชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อเรียกร้องค่าทดแทนในส่วนที่ ๒ และได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีที่ดินถูกเขตชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ (สิทธิที่อยู่อาศัย) จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ดินอพยพ (สิทธิที่อยู่อาศัย และสิทธิที่ทำกิน) และคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ ตามที่คณะอนุกรรมการสำรวจจำนวนครอบครัวที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพ อำเภอเกาะจันทร์ ตามคำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๑๖๔๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กำหนดโดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. หลักเกณฑ์การจัดสรรที่ดินอพยพ (สิทธิที่อยู่อาศัยและสิทธิที่ทำกิน) ๑.๑ กรณีสิทธิที่อยู่อาศัย ๑.๑.๑ มีบ้านพักอาศัยปลูกอยู่ในที่ดินของตนเองถูกเขตชลประทาน ได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงที่อยู่อาศัย ๑ ไร่ ๑.๑.๒ มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง แต่ปลูกอยู่ใน



ที่ดินของผู้อื่นและตนเองมีที่ดินแปลงอื่นถูกเขตชลประทาน ได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงที่อยู่อาศัย ๐.๕ ไร่ ๑.๒ กรณีสิทธิที่ทำการ ๑.๒.๑ ที่ดินที่ทำการถูกเขตชลประทานไม่เกิน ๕ ไร่ ได้รับการจัดสรรที่ทำการ ๕ ไร่ ๑.๒.๒ ที่ดินที่ทำการถูกเขตชลประทานตั้งแต่ ๕ ไร่ แต่ไม่ถึง ๑๐ ไร่ ได้รับการจัดสรรที่ทำการตามจำนวนที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน ๑.๒.๓ ที่ดินที่ทำการถูกเขตชลประทานตั้งแต่ ๑๐ ไร่ ขึ้นไป ได้รับการจัดสรรที่ทำการ ๑๐ ไร่ ... จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพในส่วนของสิทธิที่อยู่อาศัยนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีบ้านพักอาศัยปลูกอยู่ในที่ดินของตนเองถูกเขตชลประทาน หรือมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง แต่ปลูกอยู่ในที่ดินของผู้อื่นและตนเองมีที่ดินแปลงอื่นถูกเขตชลประทาน หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้นั้นก็ไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพในส่วนของสิทธิที่อยู่อาศัย รวมทั้งไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านาย ว. ซึ่งเป็นตาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินอพยพตามรายชื่อผู้มีสิทธิได้แปลงจัดสรรที่ดินอพยพโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง ลำดับที่ ๗๒๗ ส่วนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง เลขที่ ๓๐๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี แต่ปลูกอยู่ในที่ดินของบุคคลอื่น ซึ่งได้รับคำรื้อย้ายอาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และไม้ผลเป็นเงินจำนวน ๑๐๖,๒๗๖ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีที่ดินแปลงอื่นที่ถูกเขตชลประทานแต่อย่างใด จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ทำให้ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าเจ้าของที่ดินยกให้ด้วยวาจา แต่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีรายรับและรายจ่ายไม่เพียงพอก็ตาม กรณียอมเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่อาจแสดงพยานหลักฐานการยกที่ดินหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิในที่ดินดังกล่าวจริง ส่วนการที่กรมการปกครองออกเลขที่บ้านและจัดทำทะเบียนบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น มิใช่เป็นหลักฐานแห่งการครอบครองที่ดินแต่อย่างใด เนื่องจากเอกสารทะเบียนบ้านเป็นเพียงหลักฐานแสดงเลขประจำบ้านและรายการของคนทั้งหมดที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เกิดสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไม่พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องชำระเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิกษาษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๔๘/๒๕๖๔)



๔. ความรับผิดของรัฐกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. ความรับผิดของรัฐกรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

ในการดำเนินการตามประกาศจ้างเหมาขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางรถยนต์โดยวิธีสืบราคาของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขนส่งและขั้นตอนวิธีการเสนอราคาถือเป็นสาระสำคัญ บริษัท ปตท.ฯ จึงกำหนดให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องรับฟังคำชี้แจงเงื่อนไขการจ้างที่ได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเข้ายื่นเสนอราคา ดังนั้น เมื่อภายหลังจากกระบวนการสรรหาการจ้างเหมาขนส่งฯ เริ่มขึ้นแล้ว บริษัท ปตท.ฯ ได้พบว่า เงื่อนไขการจ้างและการชี้แจงต่อผู้เข้าร่วมเสนอราคาดังกล่าวมีความไม่ชัดเจนและอาจมีการตีความแตกต่างกัน กรณียอมให้ผู้เข้าร่วมเสนอราคาบางรายยื่นหรือจัดส่งเอกสารไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน เพราะสับสนและเข้าใจแตกต่างกัน รวมทั้งคณะกรรมการสรรหา ก็อาจพิจารณาตีความคุณสมบัติผู้เสนอราคาและเงื่อนไขการจ้างแตกต่างออกไปจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการกำหนดเงื่อนไขการจ้าง ซึ่งจะมีผลเป็นการตัดสิทธิผู้เสนอราคาบางราย ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน อันอาจส่งผลให้ไม่สามารถจัดหาผู้ขนส่งที่มีศักยภาพตามที่ต้องการได้ รวมทั้งอาจมีการฟ้องร้องผลการคัดเลือกและอาจต้องมีการคัดเลือกใหม่ ดังนั้น การที่บริษัท ปตท.ฯ มีคำสั่งยกเลิกการสรรหาการจ้างขนส่งฯ อันเป็นการใช้สิทธิตามข้อสงวนสิทธิของบริษัท ปตท.ฯ ที่จะยกเลิกการเสนอราคา ตามเงื่อนไขการจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางรถยนต์ ข้อ ๑๒.๓



ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ทราบอยู่ก่อนแล้ว กรณีจึงถือได้ว่ามีเหตุผลอันสมควร อันเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ดำเนินการจ้างเหมาขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางรถยนต์ กลุ่มงานลูกค้า กลุ่มงานโหนดคลัง โดยวิธีสืบราคา โดยมีผู้ขนส่งเข้ายื่นซองจำนวน ๒๗ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการจ้างขนส่ง ได้มีการพบว่าเงื่อนไขการจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางรถยนต์ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดและเงื่อนไขที่ได้ชี้แจงต่อผู้ขนส่ง ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนและอาจถูกฟ้องร้องผลการสรรหาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งยกเลิกการสรรหาการจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางรถยนต์เพื่อทบทวนเงื่อนไขการจ้างขนส่งที่พิพาทใหม่ให้ชัดเจน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีและอีกหลายบริษัทที่เข้าร่วมประมูลได้ปฏิบัติโดยถูกต้อง และอยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับการพิจารณาตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นผู้ขนส่งตามเงื่อนไขการจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางรถยนต์ จึงอุทธรณ์คำสั่งยกเลิกการสรรหาข้างต้นไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาอุทธรณ์แล้วแจ้งยืนยันการยกเลิกการสรรหาเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกการสรรหาที่พิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ผลการสรรหาเดิมในการทำสัญญาจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางรถยนต์กับผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งยกเลิกการสรรหาการจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางรถยนต์เพื่อจะได้ทบทวนเงื่อนไขการจ้างขนส่งฯ ให้ชัดเจน เป็นการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการจ้างขนส่งฯ ข้อ ๑๒.๓ ซึ่งกำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการยื่นเสนอราคาการจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยวิธีสืบราคาครั้งนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ขนส่งที่ยื่นเสนอราคาทุกรายไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและอาญา หรือเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้น และเมื่อพิจารณาเหตุผลในการยกเลิกการสรรหาผู้ขนส่งของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วปรากฏว่า ตามเอกสารเงื่อนไขการจ้างขนส่งฯ (TOR) แนบท้ายประกาศการจ้างขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางรถยนต์ มีความไม่ชัดเจนและมีเงื่อนไขหลายข้อที่มีปัญหาที่อาจต้องมีการตีความที่แตกต่างกันระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ยื่นประมูล ได้แก่ กรณีตามข้อ ๗.๑.๑ ซึ่งกำหนดให้วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลในหนังสือรับรองการจดทะเบียนต้องมีการระบุว่าเป็นผู้ดำเนินการขนส่งวัตถุดิบราย แต่ในการชี้แจงเงื่อนไขการจ้างขนส่งฯ กลับไม่มีการชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ชัดเจน กรณีข้อ ๗.๑.๖ กำหนดให้ผู้ขนส่งต้องจัดเตรียมเอกสาร ฯลฯ เงื่อนไขการจ้างขนส่งฯ ฉบับนี้ มายื่นให้กับผู้ถูกฟ้องคดี แต่ในการชี้แจงเงื่อนไข

